

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3775/2541

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ ทรัพย์
นาย อนุวัต ร ปริดาสุทธิ
นาย ท รวง อุ่น ใจ

โจทก์
โจทก์
โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 513

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 308 วรรคแรก

ที่ดินของจำเลยที่โจทก์นำยึดมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดได้ประเมินราคาไว้เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินรวมทั้งแปลงราคา 493,400 บาท การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินไว้ในขณะยึดเพียง 30,837.50 บาท เป็นการประเมินที่ต่ำกว่า ราคาจริงมาก เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ให้ราคาสูงสุด 38,000 บาท ถือว่าเป็นราคา ที่ยังไม่ เพียงพอกับราคาทรัพย์ที่ขายอีกมาก ชอบที่ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะถอนทรัพย์สิน นั้นออกจากการขายทอดตลาด ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 513 การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกลับอนุมัติให้ขายในราคาที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้ซื้อ จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ บังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 308 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมาตรา 513 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตาม คำพิพากษาชอบที่จะคัดค้านราคาขายและขอให้เพิกถอนการอนุมัติขายนั้นได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ที่ดินที่ขายทอดตลาด สำนักงานที่ดินจังหวัดประเมินราคากลางไว้ถึง 493,400 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดี

ขายไปในราคาเพียง38,000 บาท โดยมีผู้ซื้อทรัพย์สินที่เข้าประมวลเพียงรายเดียวทั้ง เป็นในการขายทอดตลาดครั้งแรก ซึ่งเป็นการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของ ทางราชการประมาณ 13 เท่า เห็นได้ชัดแจ้งว่า ราคาที่ขายนั้นจะถูกต้องสมควรไป มิได้ ขอบที่ศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนเสีย แล้วให้ดำเนินการขายใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน895,817.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี จากต้นเงิน 700,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ เมื่อพ้นกำหนดตามคำบังคับจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำ พิพากษา ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนด เลขที่ 1081 ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง ของจำเลยออกขาย ทอดตลาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 นายอนุวัตร ปรีดาสุทธิเป็นผู้ซื้อได้ในราคา 38,000 บาท

โจทก์ยื่นคำร้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 1081 ของจำเลยตั้งอยู่ในทำเลเหมาะ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ทางราชการได้ประเมินราคาไว้เป็นเงิน 493,400 บาท ในการ ขายทอดตลาดครั้งแรกมีนายอนุวัตรเป็นผู้เสนอราคาเพียงผู้เดียว เจ้าพนักงานบังคับ คดีอนุญาตให้ขายในราคา 38,000 บาท เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและไม่เป็น ธรรมแก่โจทก์และจำเลย ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดแล้วประกาศขายทอด ตลาดใหม่

เจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่าที่ดินจำเลยมีน้ำท่วม ปัจจุบันไม่เหลือสภาพความเป็นพื้นดินอยู่เลย ขณะยึดเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมิน ราคาไว้ โดยโจทก์เห็นชอบเป็นเงิน 30,837.50 บาท และขายทอดตลาดที่ดินแปลง

ดังกล่าวในราคาสูงสุด 38,000 บาท เป็นราคาที่สูงพอสมควรตามสภาพที่ดินแล้วขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยใหม่

ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาตามฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินว่าการขายทอดตลาดรายนี้มีเหตุให้เพิกถอนการขายหรือไม่ เห็นว่า การขายทอดตลาดนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 วรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการขายตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 บัญญัติว่า เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้ แสดงว่า กฎหมายกำหนดให้ผู้ขายทอดตลาดต้องคำนึงถึงราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อสู้ไว้ว่าต้องให้เพียงพอและสมควรแก่ราคาทรัพย์สินที่ขายด้วย หากเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้สู้ราคาให้ไว้ยังต่ำกว่าราคาทรัพย์สินที่ขายมากเกินไปสมควรก็ให้ถอนทรัพย์สินนั้นออกจากการขายทอดตลาดเพื่อประกาศขายใหม่ ซึ่งอาจประมูลได้ราคาสูงจนเป็นการเพียงพอและสมควรแก่ราคาทรัพย์สินที่ขายนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของจำเลยมีเนื้อที่ 2 งาน 46 7/10 ตารางวา ที่โจทก์นำยึดมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดระนองได้ประเมินราคาไว้เพื่อเป็นทุนทรัพย์สินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในราคาตารางวาละ

2,000 บาท รวมทั้งแปลงราคา 493,400 บาทอันเป็นราคากลางซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกันในท้องตลาดแล้ว การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินแปลงนี้ไว้ในขณะยึดเพียง 30,837.50 บาท อันเป็นการประเมินราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงมาก แม้ขณะนั้นโจทก์จะเห็นชอบด้วยก็เป็นการประเมินราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับราคาจริงที่ดินอันเป็นการไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ซื้อทรัพย์สินให้ราคาสูงสุด 38,000 บาท ในการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดถือเอาราคาประเมินในขณะยึดอันไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นเกณฑ์พิจารณาเปรียบเทียบกับราคาสูงสุด 38,000 บาท ที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอไว้ทำให้เห็นว่าราคาสูงสุดดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมินในขณะยึดจึงอนุมัติให้ขายตามนโยบายการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีที่ประกาศไว้ ซึ่งเป็นผลให้การอนุมัติขายในราคาดังกล่าวไม่ถูกต้องด้วย ทั้งราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอนั้นถือเป็นราคาที่ยังไม่เพียงพอกับราคาทรัพย์สินที่ขายอีกมาก ชอบที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะถอนทรัพย์สินนั้นออกจากการขายทอดตลาดตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกลับอนุมัติให้ขายในราคาที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้ซื้อนั้น กรณีถือได้ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะคัดค้านราคาขาย และขอให้เพิกถอนการอนุมัติขายนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง คดีจึงมีเหตุให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ส่วนฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินข้อต่อไปที่ว่า ราคาซื้อขายทรัพย์สินจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสภาพของทรัพย์สินและตามความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดตกลงขายที่ดินซึ่งมีสภาพน้ำท่วมขังไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยในราคาสูงสุด 38,000 บาท แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึดอันเป็นไปตามประกาศของกรมบังคับ

คดีจึงเป็นการขายที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น เห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำหน้าที่ขายทอดตลาดซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของศาลต้องทำหน้าที่เป็นกลางโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ขาย จะขายตามความพอใจของตนอย่างเจ้าของทรัพย์สินผู้ขายไม่ได้ แม้ที่ดินที่ขายมีสภาพน้ำท่วมขังซึ่งอาจขายได้ในราคาต่ำกว่าที่ดินที่มีสภาพน้ำไม่ท่วมขัง แต่ต้องเป็นที่ดินอันมีแหล่งที่ตั้งโซนเดียวกัน เมื่อที่ดินที่ขายทอดตลาดทางราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองประเมินราคากลางไว้ถึง 493,400 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีขายไปในราคาเพียง 38,000 บาท โดยมีผู้ซื้อทรัพย์สินที่เข้าประมูลเพียงรายเดียว ทั้งเป็นในการขายทอดตลาดครั้งแรก ซึ่งเป็นการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของทางราชการประมาณ 13 เท่า กรณีจะเป็นประการใดก็ตามเห็นได้ชัดแจ้งว่าราคาที่ขายนั้นจะต้องสมควรไปมิได้ ชอบที่ศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนเสียแล้วให้ดำเนินการขายใหม่ อันจะเป็นการถูกต้องเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิthin สุชนที่ธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-อนันต์ โรจนเนืองนิตย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ